RESSOURCES HUMAINES

Contrat de travail à durée déterminée

Réf. AE-RH-02 · Version 1.0, octobre 2026

Note importante : le recours au contrat à durée déterminée, sa durée maximale, son renouvellement, la période d'essai et les indemnités de fin de contrat sont encadrés par le Code du travail de la République du Congo (loi n° 45-75 du 15 mars 1975 et textes modificatifs) et par la convention collective applicable. Vérifiez ces règles avant de remplir les champs et faites relire le contrat en cas de doute. Un CDD qui ne respecte pas ces règles peut être requalifié en contrat à durée indéterminée.

Entre les soussignés

Agence Elite, à compléter : forme juridique au capital de à compléter : capital, immatriculée au RCCM sous le numéro à compléter : n° RCCM, NIU à compléter : NIU, dont le siège est situé 10 avenue Stéphane Tchitchelle, Centre-ville, BP 761, Pointe-Noire, République du Congo, représentée par à compléter : représentant légal, à compléter : fonction,

ci-après « l'Employeur »,

Et Nom et prénom du salarié, né(e) le Date de naissance à Lieu de naissance, de nationalité Nationalité, titulaire de la pièce d'identité n° Numéro de la pièce d'identité, demeurant Adresse du salarié, numéro d'immatriculation à la sécurité sociale Numéro de sécurité sociale,

ci-après « le Salarié ».

Il a été convenu ce qui suit.

Article 1. Engagement et motif

L'Employeur engage le Salarié pour une durée déterminée, pour le motif suivant : **Motif du recours au CDD : surcroît temporaire d'activité, remplacement d'un salarié absent, mission ou projet précis, etc.**

Si remplacement : nom et poste du salarié remplacé

Le présent contrat est régi par le Code du travail de la République du Congo, par la convention collective Convention collective applicable et par le règlement intérieur d'Agence Elite, dont le Salarié reconnaît avoir reçu un exemplaire.

Article 2. Durée du contrat

Le contrat prend effet le **Date de début** et prend fin le **Date de fin**, soit une durée de Durée du contrat.

Ou, pour un contrat conclu pour une mission précise : le contrat prend fin à l'achèvement de la mission suivante : description de la mission, avec une durée minimale de ...

Le contrat peut être renouvelé Conditions de renouvellement, par avenant écrit signé avant son terme, dans les limites fixées par le Code du travail. À son terme, il prend fin de plein droit, sans préavis, sauf poursuite de la relation de travail dans les conditions prévues par la loi.

Article 3. Fonctions

Le Salarié est engagé en qualité de **Intitulé du poste**, catégorie Catégorie, échelon Échelon de la convention collective.

Ses principales missions sont les suivantes :

- Mission 1
- Mission 2
- Mission 3

Il exerce ses fonctions sous l'autorité de Responsable hiérarchique.

Article 4. Période d'essai

Le contrat comporte une période d'essai de **Durée de la période d'essai**, pendant laquelle chaque partie peut y mettre fin dans les conditions prévues par la loi.

Rappel : la durée de la période d'essai d'un CDD doit être proportionnée à la durée du contrat et respecter le Code du travail et la convention collective applicable.

Article 5. Lieu de travail

Le Salarié exerce ses fonctions au siège d'Agence Elite, à Pointe-Noire, ou Autre lieu de travail. Il peut être amené à effectuer des déplacements pour les besoins du service.

Article 6. Durée et horaires de travail

La durée du travail est fixée à **Durée hebdomadaire du travail** **heures par semaine**, selon les horaires suivants : Horaires de travail. Les heures supplémentaires éventuelles sont rémunérées ou récupérées conformément au Code du travail.

Article 7. Rémunération

Le Salarié perçoit un salaire mensuel brut de **Salaire mensuel brut en FCFA** **FCFA**, auquel s'ajoutent :

- Primes et indemnités

Le salaire est versé au plus tard le Jour de paiement de chaque mois, par Mode de paiement : virement, Mobile Money ou espèces, contre remise d'un bulletin de paie. Il est soumis aux

retenues fiscales et sociales prévues par la loi et ne peut être inférieur aux minima légaux et conventionnels.

À la fin du contrat, le Salarié perçoit, le cas échéant, l'indemnité compensatrice de congés payés et les indemnités de fin de contrat prévues par le Code du travail et la convention collective : Indemnités de fin de contrat applicables.

Article 8. Congés payés et protection sociale

Le Salarié acquiert des droits à congés payés dans les conditions prévues par le Code du travail et la convention collective. Il est déclaré par l'Employeur auprès de l'organisme de sécurité sociale compétent.

Article 9. Obligations des parties

Le Salarié s'engage à exécuter son travail avec soin, loyauté et assiduité, à respecter les instructions de sa hiérarchie, le règlement intérieur et la charte informatique, à prendre soin du matériel confié et à ne pas exercer d'activité concurrente pendant le contrat.

L'Employeur s'engage à fournir le travail convenu et les moyens de l'exécuter, à verser la rémunération aux échéances prévues, à respecter les règles d'hygiène et de sécurité et à déclarer le Salarié aux organismes sociaux.

Article 10. Propriété intellectuelle

Les créations réalisées par le Salarié dans le cadre de ses fonctions (sites internet, codes sources, graphismes, vidéos, photos, textes, logiciels, documents) appartiennent à Agence Elite, dans toute la mesure permise par la loi. Le Salarié cède à l'Employeur, pour le monde entier et pour la durée légale de protection, les droits d'exploitation sur ces créations, ce que la rémunération prévue à l'article 7 couvre.

Article 11. Confidentialité

Le Salarié s'engage à garder strictement confidentielles les informations dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions, notamment celles relatives aux clients, aux candidats d'Elite Emploi, aux tarifs, aux projets et aux accès techniques. Cette obligation s'applique pendant le contrat et après sa fin. Le Salarié signe à cet effet l'engagement de confidentialité (AE-RH-08).

Article 12. Données personnelles

L'Employeur traite les données personnelles du Salarié pour la gestion du personnel, conformément à la loi n° 29-2019 du 10 octobre 2019 portant protection des données à caractère personnel. Ces données sont conservées pendant la durée du contrat puis pendant les durées imposées par les obligations légales. Le Salarié peut exercer ses droits en écrivant à contact@agence-elite.fr.

Le Salarié s'engage à n'utiliser les données des clients et des candidats auxquelles il accède que pour les besoins de son travail.

Article 13. Rupture anticipée

Avant son terme, le contrat ne peut être rompu que dans les cas prévus par le Code du travail, notamment en cas d'accord des parties, de faute lourde ou de force majeure. Toute rupture anticipée hors de ces cas peut ouvrir droit à des dommages et intérêts pour l'autre partie.

À la fin du contrat, l'Employeur remet au Salarié un certificat de travail et le solde de tout compte. Le Salarié restitue l'ensemble des biens, documents et accès appartenant à Agence Elite.

Article 14. Force majeure

Les obligations des parties sont suspendues en cas de force majeure, c'est-à-dire d'un événement imprévisible, irrésistible et extérieur qui rend impossible l'exécution du contrat. Ses effets sont ceux prévus par le Code du travail.

Article 15. Droit applicable et litiges

Le présent contrat est soumis au droit de la République du Congo. En cas de différend, les parties recherchent d'abord une solution amiable. À défaut, le différend est soumis à la procédure de conciliation devant l'inspection du travail prévue par le Code du travail, puis, en l'absence d'accord, à la juridiction compétente de Pointe-Noire statuant en matière sociale.

Article 16. Formalités

Le présent contrat est établi en Nombre d'exemplaires exemplaires originaux, dont un remis au Salarié. L'Employeur accomplit les formalités de déclaration ou de visa prévues par la réglementation.

Fait à Pointe-Noire, le Date

Signatures

Pour Agence Elite (l'Employeur)	Le Salarié
à compléter : représentant légal, à compléter : fonction	Nom et prénom du salarié
Date : Date	Date : Date
Signature et cachet :	Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :